

LALUM

סורק ההתקשרות מול ספק AI

מה בודקים בהסכם מול ספק מודל, ספק ענן או מפתח חיצוני, לפני החתימה. כולל נוסח נספח לשימוש.

ספטמבר 2026

lalumapp.com/ai-legal-advisory/tools#contract-shield/

ד"ר עו"ד אברהם ללום

למה דווקא לפני החתימה

המפרט הוא ההזדמנות הריאלית היחידה לקבוע את הכללים. לפני החתימה, סעיף שנוסף הוא שורה במשא ומתן. אחרי החתימה, אותו סעיף הוא בקשה לשינוי הסכם, שהספק אינו חייב להיענות לה ובדרך כלל אינו נענה לה. זהו כל הפער בין השניים, והוא כמעט תמיד עניין של תזמון ולא של כוח מיקוח.

שתיקה בהסכם אינה איסור

הכשל הנפוץ ביותר הוא ההנחה שמה שלא הותר במפורש אסור. תנאי שימוש סטנדרטיים של ספקים כוללים לא פעם רישיון רחב לשימוש בקלט, ולעיתים הרישיון שנשלל בגוף ההסכם חוזר בנספח או בתנאי שימוש שההסכם מפנה אליהם. לכן בדיקה של גוף ההסכם בלבד אינה מספיקה, וצריך לקרוא גם את מה שהוא מפנה אליו.

מה שנשאר פתוח נמדד בבדיקת נאותות

בעלות בתוצרים שלא הוגדרה, רישיון שימוש שלא הוגבל, וחוסר יכולת לומר היכן נשמר המידע ומי ספקי המשנה, כל אלה נבחנים בעסקת מיזוג, בגיוס או בביקורת. עמימות שנשארה בחוזה נמדדת שם, ולעיתים כהפחתת שווי. זו הסיבה שסעיפים שנראים משפטיים גרידא הם למעשה סעיפים כלכליים.

הצד השני של הבדיקה

גוף שמעביר מידע אישי לספק נושא בחובותיו שלו לפי דיני הגנת הפרטיות, ואינו יכול להעביר אותן לספק בהסכם. לכן נספח אבטחת מידע והגנת פרטיות אינו נספח טכני אלא חלק מהציות עצמו, ובגוף ציבורי הוא נבדק ככזה.

סורק ההתקשרות מול ספק AI

נוסח הנספח שבסוף המדריך הוא נקודת פתיחה למשא ומתן. הוא מנוסח לטובת הלקוח ואינו תחליף לבחינת ההסכם שעל השולחן.

שאלה 1

האם ההסכם אוסר במפורש על הספק לאמן מודלים על המידע של הארגון?

למה זה נשאל

שתיקה בהסכם אינה איסור. תנאי שימוש סטנדרטיים של ספקים כוללים לא פעם רישיון רחב לשימוש בקלט, והתוצאה היא שסודות מסחריים, קוד קנייני ומידע לקוחות משמשים למטרה שהארגון לא התכוון אליה ואינו יכול להחזיר לאחור.

מה עושים

סעיף איסור מפורש, ולא הסתמכות על הגדרת סודיות כללית. הנוסח המוצע למטה הוא נקודת פתיחה.

שאלה 2

האם ההסכם קובע במפורש שהבעלות בתוצרים היא של הארגון?

למה זה נשאל

בהיעדר הגדרה, מעמד התוצר נותר פתוח, ובעסקת מיזוג או גיוס זו בדיוק השאלה שתישאל בבדיקת הנאותות. עמימות שנשארה בחוזה הופכת שם להנחתת שווי.

מה עושים

הגדרת בעלות מפורשת בתוצרים, לצד הסדרה של מה שקורה כשתוצר נוצר משילוב של קלט הארגון ושל המודל.

שאלה 3

האם מוגדר מי נושא באחריות כשהמערכת מייצרת פלט שגוי שגורם נזק?

למה זה נשאל

פטור אחריות גורף לספק, שהוא ברירת המחדל בהסכמים סטנדרטיים, מותיר את מלוא החשיפה אצל הארגון שהפעיל את המערכת מול הלקוח או האזרח.

מה עושים

חלוקת אחריות מוגדרת, לרבות סעיפי שיפוי להפרת זכויות של צד שלישי, ותקרות אחריות שנקבעות ביחס לנזק הצפוי ולא ביחס לדמי השימוש.

שאלה 4

האם ידוע היכן נשמר המידע, ומי ספקי המשנה שיש להם גישה אליו?

למה זה נשאל

אי אפשר לקיים חובת אבטחת מידע על מידע שלא ידוע היכן הוא יושב ומי נוגע בו. זו גם השאלה הראשונה שתישאל אחרי אירוע.

מה עושים

רשימת ספקי משנה, מיקום השמירה, וחובת הודעה מראש על שינוי. ללא אלה אין דרך להעריך את החשיפה, גם לא בדיעבד.

שאלה 5

האם לארגון יש זכות ביקורת, וזכות לקבל הסבר לאופן שבו התקבל פלט?

למה זה נשאל

בלי זכות הסבר, הארגון אינו יכול לקיים את חובת ההנמקה שלו כלפי מי שהחלטה נוגעת בו, גם אם הוא רוצה. הוא נשאר תלוי בנכונות הספק.

מה עושים

זכות ביקורת חוזית וחובת מענה ענייני של הספק לשאלה איך התקבל פלט קונקרטי, בלוח זמנים מוגדר.

שאלה 6

האם מוסדר מה קורה למידע ביום שההתקשרות מסתיימת?

למה זה נשאל

יציאה בלי הסדר מותירה את המידע אצל הספק, ואת הארגון בלי היכולת להוכיח שהוא נמחק. זה נכון גם כשהפרידה ידידותית.

מה עושים

החזרת המידע בפורמט שמיש, מחיקה מוודאת, ואישור בכתב על ביצועה, כתנאי לתשלום האחרון.

התקשרות מוגנת

ההתקשרות מכסה את עיקרי החשיפה. שווה לוודא שהנוסח בהסכם עצמו אינו מרוכך בנספחים ובתנאי השימוש שמפנים אליהם, ששם בדרך כלל חוזרת ההרשאה שנשללה בגוף ההסכם.

פערים למשא ומתן

הפערים שסומנו הם סעיפים שאפשר וצריך לדרוש לפני החתימה. זה השלב שבו הם עולים מעט, ואחרי החתימה הם כבר לא ניתנים לתיקון חד צדדי.

חשיפה גבוהה

במצב הזה הארגון מעביר מידע לספק בלי הגדרת בעלות, בלי הגבלת שימוש ובלי חלוקת אחריות. הנוסח למטה הוא נקודת פתיחה, ולא תחליף לבחינה של ההסכם הקונקרטי שעל השולחן.

נוסח פתיחה לנספח הגנת מידע וקניין רוחני

- הספק לא יעשה שימוש במידע הלקוח, לרבות קלט, קבצים, פניות ותוצרים, לצורך אימון, כולל, שיפור או פיתוח של מודלים או שירותים, בין של הספק ובין של צד שלישי, אלא בהסכמת הלקוח מראש ובכתב לשימוש מוגדר וספציפי.
- מלוא זכויות הקניין הרוחני במידע הלקוח ובתוצרים שהופקו עבורו במסגרת השירות יהיו של הלקוח. אין בהסכם זה כדי להעניק לספק רישיון כלשהו במידע הלקוח, למעט רישיון מוגבל הדרוש לאספקת השירות עצמו ולתקופתו בלבד.
- הספק ימסור ללקוח רשימה מעודכנת של ספקי המשנה בעלי גישה למידע הלקוח ואת מיקומי השמירה, ויודיע ללקוח מראש ובכתב על כל שינוי בהם.
- לבקשת הלקוח, ובתוך פרק זמן סביר, ימסור הספק הסבר ענייני על אופן הפקתו של פלט מסוים, במידה הדרושה כדי שהלקוח יוכל לקיים את חובותיו על פי דין כלפי מי שהפלט נוגע לו.
- הספק ישפה את הלקוח בגין תביעה של צד שלישי הנובעת מהפרת זכויותיו על ידי השירות או תוצריו.
- עם סיום ההתקשרות מכל סיבה, יחזיר הספק ללקוח את מידע הלקוח בפורמט שמיש, ימחק את עותקיו, לרבות אצל ספקי משנה, וימסור ללקוח אישור בכתב על ביצוע המחיקה.

זו נקודת פתיחה למשא ומתן ולא נוסח סופי. הוא מנוסח לטובת הלקוח, ואינו לוקח בחשבון את המבנה המסחרי של העסקה, את הדין החל עליה, את יחסי הכוחות מול הספק הספציפי או את מה שכבר נקבע בגוף ההסכם. אין בו ייעוץ משפטי ואין בו תחליף לבחינת ההסכם שעל השולחן.